

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 391/2532

นาย นิคม รุ่งโรจน์รัตนากร

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 196

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งให้รอฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาในชั้น
ได้สวนมูลฟ้องไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลคดีถึงที่สุด ในคดีอื่น คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว
เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวน จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่ง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 196 ส่วนการที่ศาลชั้นต้นได้สั่ง
ไว้ด้วยว่าให้จำหน่ายคดีชั่วคราว เมื่อคดีอื่นที่รอฟังผลนั้นถึงที่สุดเมื่อใด ให้โจทก์
แถลงให้ศาลชั้นต้นทราบเพื่อจะได้ยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไปนั้น ก็ต้องถือว่าเป็นการ
จำหน่ายคดีที่ไม่ทำให้ประเด็นแห่งคดีเสร็จไป โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนี้
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวอีกเช่นกัน. (ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยได้เอาความอันเป็นเท็จยื่นฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1475/2528 หมายเลขแดงที่ 1956/2528 ต่อศาลชั้นต้นว่า โจทก์ได้ออกเช็คสั่งจ่ายเงินจำนวน 60,000 บาท เพื่อชำระหนี้แก่จำเลย จำเลยจึงเป็นผู้ทรงเชิคนั้นตามกฎหมาย ความจริงจำเลยทราบดีว่าเช็คดังกล่าวเป็นเช็คของโจทก์ออกให้ผู้อื่นเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้และผู้ทรงเช็คที่แท้จริงคือผู้อื่น หาใช่จำเลยไม่ และจำเลยได้เบิกความเท็จในคดีเดียวกันนี้ว่าโจทก์ออกเช็คสั่งจ่าย

เงิน 60,000 บาท เพื่อชำระหนี้แก่จำเลยเป็นการส่วนตัวไม่ใช่ในฐานะเป็นตัวแทนของผู้อื่น ข้อความที่จำเลยเบิกความนั้นเป็นข้อสำคัญในคดี ความจริงเชื่อกันว่าเป็นประกันหนี้ผู้อื่นไม่ใช่ชำระหนี้แก่จำเลยเป็นการส่วนตัว จำเลยจึงมิใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบที่จะนำคดีมาฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175, 177, 83, 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งว่า คดีนี้มีมูลสืบเนื่องมาแต่คดีหมายเลขแดงที่ 1956/2528 ของศาลชั้นต้นที่จำเลยยื่นฟ้องและเข้าเบิกความ คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุด และข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวมีผลเกี่ยวพันถึงข้อเท็จจริงในคดีนี้ จึงให้รอฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งในชั้นได้สวนมูลฟ้องของคดีนี้ไว้ และให้จำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความชั่วคราวเมื่อคดีหมายเลขแดงที่ 1956/2528 ของศาลชั้นต้นถึงที่สุดเมื่อใดให้โจทก์แถลงศาลภายใน 15 วันเพื่อยกคดีนี้ขึ้นพิจารณาต่อไป

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รอฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งไว้โดยให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งให้รอฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาในชั้นได้สวนมูลฟ้องไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลคดีถึงที่สุดในคดีอื่น คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวน จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 196 ส่วนการที่ศาลชั้นต้นได้สั่งไว้ด้วยว่าให้จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว เมื่อคดีอื่นที่รอฟัง

ผลนั้นถึงที่สุดเมื่อใด ให้โจทก์แถลงให้ศาลชั้นต้นทราบ เพื่อจะได้ยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไปนั้น ก็ต้องถือว่าเป็นการจำหน่ายคดีที่ไม่ทำให้ประเด็นแห่งคดีเสร็จไป โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนี้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวอีกเช่นกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1262/2504 ที่โจทก์อ้างมานั้นเป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้อง แต่ศาลชั้นต้นมิได้รับฟังของโจทก์ไว้พิจารณาและไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องแต่อย่างใด คงสั่งแต่ให้รอฟังผลคดีอื่นก่อนเท่านั้น ข้อเท็จจริงจึงไม่ตรงกับคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-โสภณ รัตนกร-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>